

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2417/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย อุด ม ชิด เชื้อ วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 335 (1), มาตรา 335 (7), มาตรา 335 วรรค
สาม

จำเลยที่ 1 ขับขี่รถจักรยานยนต์พาจำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายไปที่เกิดเหตุในเวลา
กลางคืน แล้วขึ้นคุมเชิงอยู่ใกล้เคียงกับจำเลยที่ 2 พร้อมทั้งจะให้ความช่วยเหลือใน
ขณะที่จำเลยที่ 2 ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย ถือได้ว่าเป็นการแบ่ง
หน้าที่กันทำจำเลยที่ 1 เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2
ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลัก
ทรัพย์แล้ว เมื่อกระทำไปไม่ตลอดเพราะเจ้าพนักงานตำรวจพบเห็นเสียก่อน จำเลย
ทั้งสองมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์.

จำเลยที่ 1 ขับขี่รถจักรยานยนต์พาจำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายไปที่เกิดเหตุในเวลา
กลางคืน แล้วขึ้นคุมเชิงอยู่ใกล้เคียงกับจำเลยที่ 2 พร้อมทั้งจะให้ความช่วยเหลือใน
ขณะที่จำเลยที่ 2 ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย ถือได้ว่าเป็นการแบ่ง
หน้าที่กันทำจำเลยที่ 1 เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2
ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลัก

ทรัพย์สินแล้ว เมื่อกระทำไปไม่ตลอดเพราะเจ้าพนักงานตำรวจพบเห็นเสียก่อน จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทะระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>